

시정 요구 / 통 보

1. 제 목 : 고문변호사 및 지정법무사 보수 지급 부적정
2. 소관부점 : 경남지역본부, 가계지원총괄처
3. 내 용 :

가. 업무개요

경남지역본부는 「업무분장세칙」 제33조 제2호 및 제7호에 따라 담보부채권 및 공사회계 무담보채권 관리업무를 수행하고 있으며, 이를 위한 소송업무는 「고문변호사 운용요강」에 따라 고문변호사(이하 “변호사”라 한다)에게 위임하고, 담보물권 이전등기, 경매, 소장작성 및 접수업무, 기타 신청업무(이하 “신청업무”라 한다)는 「법무사 운용요강」에 따라 지정법무사(이하 “법무사”라 한다)에게 위임하고 있으며, 가계지원총괄처는 「업무분장세칙」 제14조 제7호에 따라 변호사·법무사 총괄 관리 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「고문변호사 운용요강」 제9조 제1항에 따르면 소송위임에 따른 변호사 보수는 같은 요강 별표 3 “변호사 보수지급기준”(이하 “변호사 보수기준”이라 한다)에 따라 지급한다고 되어 있고, 변호사 보수기준은 소송가액(이하 “소가”라 한다), 기존 판결문 보유 여부, 소송 종류 및 판결

결과 등에 따라 [별표 1] “변호사 보수기준”과 같이 변호사 보수를 정하고 있다.

또한, 「법무사 운용요강」 제15조에 따르면 신청업무 수행에 따라 법무사에게 지급하는 보수는 같은 요강 별표 5 “법무사 보수지급기준” (이하 “법무사 보수기준”이라 한다)에 따른다고 되어 있고, 법무사 보수기준은 신청업무, 설정금액 및 청구금액에 따라 [별표 2] “법무사 보수기준”과 같이 법무사 보수를 정하고 있다.

따라서, 변호사 보수는 소가, 기존 판결문 보유 여부, 소송 종류 및 판결 결과 등에 따라 변호사 보수기준에 맞는 정당금액을 지급하여야 하고, 법무사 보수는 신청업무, 설정금액 및 청구금액 등에 따라 법무사 보수기준에 맞는 정당금액을 지급하여야 한다.

한편, 변호사·법무사 보수를 각각의 보수기준과 다르게 지급하는 것을 방지하기 위해서 변호사·법무사가 산정한 금액이 정당금액인지 여부를 채권관리시스템에서 검증하여야 하고, 법무사 보수의 중복 지급 등을 방지하고 관련 데이터를 효율적으로 관리하기 위하여 채권관리시스템에 법무사 보수와 관련된 데이터를 등록하여 관리하는 것이 타당하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 변호사 및 법무사 보수 지급 부적정

그런데 감사 대상기간 동안 경남지역본부에서 변호사에게 위임한 소송 업무 및 법무사에게 위임한 신청업무 관련 보수 지급 실태를 점검한 결과

채무자 (주)□□산업 채권(○○은행 19XX-XXX) 관련 ■■고법(○○) 20XX나 △△△사건은 소가가 719,689천 원인 시효소송이므로 변호사 보수기준 제1호 다목(소가 1억 원 이상 시효소송)을 적용하되 최고한도액에 따라 정당보수는 4,400천 원임에도 소가를 동일채무자 다른 소송사건인 ■■고법(○○) 20XX 나 △△△△△ 사건 소가 285,714천 원으로 착오하여 변호사 보수를 3,817천 원으로 산정(소가 1억 원 이상이므로 요율은 동일)하였고 그 중 착수금¹⁾ (30%)으로 1,145천 원을 실지급하여 정당보수보다 3,255천 원을 과소 지급하였고

채무자 (주)■■■■ 채권(◆◆◆◆◆◆◆◆공단 20XX-XXX) 관련 ○○지법 20XX나 △△△△△ 사건은 소가가 약 72,492천 원이므로 변호사 보수 기준 제1호 가목(소가 1억 원 미만에 대한 시효소송)에 따라 정당보수는 143천 원(보수정액제)임에도 보수요율을 착오하여 변호사 보수기준 제1호 다목 (소가 1억 원 이상 시효소송)에 따라 산정한 2,497천 원을 실지급하여 정당보수보다 2,354천 원을 과다 지급하는 등

[표 3]과 같이 총 15건(11,314천 원)의 변호사 보수를 변호사 보수 기준에 부합하지 않게 지급한 사실이 있다.

[표 3] 변호사 보수 과소·과다 지급 현황

(단위 : 천 원)

구분	사건번호	소송종류	소송가액	정당보수 (A)	실지급 (B)	정산금액 (A-B)	비고
합 계(15건)						11,314	5,245(과소) 6,069(과다)
과 소 지 급	소 계(7건)			9,492	4,247	5,245	-
	“기재 생략”						

1) 해당 사건은 2019. 4. 25. 화해권고 결정에 따라 현재 성공보수금도 지급 필요

구분	사건번호	소송종류	소송가액	정당보수 (A)	실지급 (B)	정산금액 (A-B)	비고
과다지급	소 계(8건)			2,467	8,536	△ 6,069	-
	“기재 생략”						

한편, 채무자 □□□ 채권(○○캐피탈 20XX-XXXX) 관련 부동산강제경매는 법무사 보수기준 중 ‘(2) 경매신청’에 해당하여 정당보수는 113천 원임에도 산정 착오로 110천 원을 실지급하여 정당보수보다 3천 원을 과소지급하였고, 채무자 (주)□□□ 채권(주)○○○○○○○○은행 20XX-XXXX) 관련 소유권경정등기 신청업무는 법무사 보수기준 중 ‘(4) 그 밖의 신청업무’에 해당하여 실비를 포함한 정당보수 78천 원을 2020. 6. 11. 지급한 이후 동일 건에 대한 보수를 같은 달 19. 중복 지급하여 결국 정당보수보다 78천 원을 과다 지급하는 등

[표 4]와 같이 총 6건(293천 원)의 법무사 보수를 법무사 보수기준에 부합하지 않게 지급하거나 중복 지급한 사실이 있다.

[표 4] 법무사 보수 과소·과다(중복지급 포함) 지급 현황

(단위 : 천 원)

구분	차주번호	주채무자	사건내용	정당보수 (A)	실지급 (B)	정산금액 (A-B)	비고
합 계(6건)						293	3(과소) 290(과다)
과 소 지 급	소 계(1건)			113	110	3	-
	“기재 생략”						
과 다 지 급	소 계(5건)			320	610	△290	-
	“기재 생략”						

(2) 변호사 및 법무사 보수지급 관련 검증 절차 추가 및 개선 필요

변호사 및 법무사 보수지급 관련 채권관리시스템을 확인한 결과, 변호사 및 법무사가 산정하여 지급을 요청한 보수가 소가, 기존 판결문 보유 여부, 소송 종류 및 판결 결과 등에 따라 변호사 보수기준에 맞는 정당금액인지와 신청업무, 설정금액 및 청구금액 등에 따라 법무사 보수기준에 맞는 정당금액인지 여부를 검증할 수 있는 절차가 채권관리 시스템에 없는 것으로 확인되어 향후에도 변호사 및 법무사 보수가 과소 또는 과다 지급될 가능성이 있다.

또한, 변호사의 경우 채권관리시스템에서 보수지급 관련된 데이터를 확인할 수 있었으나, 법무사는 보수지급 관련 데이터²⁾를 채권관리시스템에서 별도 등록 및 관리하고 있지 않은 것³⁾으로 확인되었으며⁴⁾ 이에 따라 법무사 보수 지급시 중복 지급여부 등을 바로 확인할 수 있는 이력관리가 되지 않아 향후에도 착오로 인해 동일 신청업무에 대한 법무사 보수를 중복 지급할 가능성이 있거나 데이터를 효율적으로 관리하지 못하는 문제점이 확인되었다.

[소관부점 의견] 경남지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았고, 향후 변호사 및 법무사 보수 지급 관련 업무를 철저히 하겠다고 하였으며, 가계지원총괄처는 변호사 및 법무사 보수가 과소 또는 과다 지급되거나 중복 지급되는 것을 예방하기 위해 채권관리시스템 개선을 검토하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

① **경남지역본부 본부장**은 변호사 및 법무사에게 보수를 과소 지급한 8건(5,248천 원)은 추가 지급하고, 변호사 및 법무사에게 보수를 과다 지급한 13건(6,359천 원)은 환입하며, 향후 변호사 및 법무사에게 보수를 과소 또는 과다하게 지급하는 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)

2) 관련 채권번호, 보수금액(보수, 교통비, 인지대 등), 신청업무 종류 등

3) 채권관리시스템을 이용하여 법무사 보수 지급 시 보수지급 관련 데이터가 채권관리시스템에 등록되나, 경매신청 등에 대한 법무사 보수 지급 시 다수 채무자에 대한 일괄처리가 불가하여 대부분의 담당자가 업무처리 시 공사회계(IFRS)를 통해 지급하고 있었음

4) 본 감사에서는 감사 대상기간 중 생성된 법무사 보수 관련 지출행위결의서 불입 자료를 별도 취합하여 확인

② **가계지원총괄처장**은 변호사 및 법무사 보수가 과소 또는 과다 지급되지 않도록 채권관리시스템에 정당보수 검증 절차를 추가하고, 법무사 보수의 중복 지급을 방지하고 법무사 보수 관련 데이터를 효율적으로 관리할 수 있도록 채권관리시스템을 개선하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

[별표 1] 변호사 보수기준

(단위 : 원)

구 분	보 수(부가세 포함)	비 고
-----	-------------	-----

“기재 생략”

구 분	지급 기준	비 고
-----	-------	-----

“기재 생략”

[별표 2] 법무사 보수기준

(단위 : 원)

구 분	보 수(부가세 포함)	비 고
-----	-------------	-----

“기재 생략”

구 분	보 수(부가세 포함)	비 고
-----	-------------	-----

“기재 생략”
